Back to Balance Universum

Steuerliches Briefing-Dokument

Für Steuerberatung und Rechtsberatung

Stand: März 2026 · Vertraulich

Zweck dieses Dokuments: Zeitersparnis in der Erstberatung durch Vorab-Dokumentation der Systemlogik. Das Dokument beschreibt den aktuellen Planungsstand und enthält keine Rechtsauskünfte.

1. Rechtsform & Struktur

Merkmal	Beschreibung
Rechtsform	Eingetragene Genossenschaft (eG) + gemeinnütziger Verein (e.V.)
Sitz	Freiburg im Breisgau (geplant)
Status	In Gründung – Notar noch nicht beauftragt
Mitglieder	Vollmitglieder, Förderkunden, Unterstützer
Weisungsgebundenheit	Keine – alle Mitglieder sind selbstbestimmend tätig, nicht angestellt
Stundenerfassung	Freiwillig und selbst gewählt – keine Pflichtarbeitszeit
Internationale Erweiterung	Langfristig: SCE als EU-Dachstruktur, ICA-Mitgliedschaft als globales Netzwerk

2. Das interne Verrechnungssystem (BtB-Coin)

Was der BtB-Coin ist

Der BtB-Coin ist eine interne Buchungseinheit – kein Zahlungsmittel, keine Währung im rechtlichen Sinne, keine Kryptowährung, kein Wertpapier und keine Fremdwährung. Er misst geleistete Mitgliederarbeit und ermöglicht den internen Ausgleich zwischen Mitgliedern.

Merkmal	Beschreibung
Funktion	Erfassung geleisteter Stunden, Verrechnung interner Leistungen
Umrechnungsformel	1 Coin = 1 geleistete Stunde – immer unveränderlich
Euro-Abrechnungswert	Von der GV pro Periode beschlossen. Jeder Coin trägt den Eurowert seiner Entstehungsperiode historisch fixiert. Bei Auszahlung gilt dieser historische Wert.
Coin-Rücklage	Alle ausstehenden Coins sind Verbindlichkeiten der Genossenschaft. Der entsprechende Eurowert wird als gebundene Rücklage gehalten – jederzeit auszahlbar.
Interner Verrechnungspreis	Immer Einkaufspreis (EK), nie Marktwert
Euro-Auszahlung	Nur auf aktiven Antrag des Mitglieds. Kein automatischer Abfluss.

Was der BtB-Coin nicht ist

Keine Kryptowährung oder digitales Zahlungsmittel. Kein handelbares Wertpapier. Keine Fremdwährung – der Euro bleibt die externe Umrechnungswährung. Kein Gutschein mit festem Euro-Gegenwert (der Eurowert ist periodenabhängig, nicht fix). Keine Vergütung im arbeitsrechtlichen Sinne (keine Weisungsgebundenheit, kein Arbeitsverhältnis). Kein Verfallsdatum, kein Negativzins.

3. Steuerliche Szenarien – Einschätzung zur Diskussion

Szenario A: Coin wird ausschließlich intern eingesetzt

Mitglieder leisten Stunden, erhalten Coins und beziehen intern Lebensmittel, Dienstleistungen und ggf. Wohnraum zum Einkaufspreis. Kein Euro verlässt das System in Richtung Mitglied.

> *Mögliche Einstufung als Tauschring / Naturalausgleich – Sachbezugsfreigrenze 50 €/Monat (§ 8 Abs. 2 S. 11 EStG) beachten. Die Coin-Rücklage wird als Verbindlichkeit geführt, nicht als Eigenkapital.*

> *→ Klärungsbedarf: Ab welchem Volumen des internen Bezugs entsteht steuerpflichtiger Sachbezug? Wie dokumentieren? Wie ist die gebundene Coin-Rücklage bilanziell zu behandeln?*

Szenario B: Coin wird (teilweise) in Euro ausgezahlt

Bei Euro-Auszahlung auf aktiven Antrag entsteht steuerpflichtiges Einkommen. Der Betrag zählt zum Jahreseinkommen des Mitglieds und ist in der Einkommensteuererklärung anzugeben.

Gleichzeitiger Bürgergeld-Bezug: Auszahlung von Coins in Euro löst Meldepflicht beim Jobcenter aus. Das System muss Mitglieder aktiv darauf hinweisen. Solange keine Euro-Auszahlung erfolgt, entsteht kein anrechenbares Einkommen – Bürgergeld läuft weiter.

→ Klärungsbedarf: Wie ist die Auszahlung einzustufen – Einkünfte aus sonstiger selbstständiger Tätigkeit (§ 18 EStG) oder Einkünfte aus Kapitalvermögen / Sonstiges?

Szenario C: Mitglied bezieht Bürgergeld + nutzt Coins intern

Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft ist kein Beschäftigungsverhältnis. Solange keine Auszahlung erfolgt und keine Naturalleistungen über der Sachbezugsfreigrenze liegen, entsteht kein anrechenbares Einkommen.

→ Klärungsbedarf: Wie ist die Abgrenzung zur Scheinselbstständigkeit bzw. verdeckten Beschäftigung zu dokumentieren? Reicht die fehlende Weisungsgebundenheit als Nachweis?

4. Umsatzsteuer – Interne vs. externe Leistungen

Leistungsart	Steuerliche Behandlung
Intern (Mitglied → Mitglied)	Verrechnung in Coins zum EK-Preis – keine externen Umsätze
Extern (Betrieb → Endkunde)	Reguläre Umsatzsteuerpflicht, normale Rechnungsstellung
Kleinunternehmerregelung	Relevant in der Aufbauphase wenn Außenumsätze < 25.000 €/Jahr

→ Klärungsbedarf: Wie sind intern verrechnete Leistungen (Coin-Basis) umsatzsteuerlich zu behandeln – als nicht steuerbare Innenumsätze?

5. Pool-Dreiteilung, Rücklagen & Verbindlichkeiten

Anteil	Verwendung und Besonderheit
Vergütung ⅓	Fließt in die gebundene Coin-Rücklage. Deckt jederzeit 1:1 alle ausstehenden Coin-Verbindlichkeiten. Nur auf aktiven Auszahlungsantrag wird Euro ausgezahlt.
Reinvestition ⅓	Gleichmäßig auf alle Zellen. Fixkosten, Infrastruktur, Immobilien.

Sozial- und Öko-Anteil ⅓	Gleichmäßig auf alle Zellen. Davon 10 % (GV-konfigurierbar) in den Solidarfonds.

5a. Integrität der Coin-Rücklage – kritische Steuerfrage

KRITISCH: Wenn die Genossenschaft den Vergütungsanteil in die Coin-Rücklage bucht – gilt das steuerlich als Betriebsausgabe (reduziert körperschaftssteuerpflichtigen Gewinn) oder verbleibt es im steuerpflichtigen Gewinn der Genossenschaft? Im zweiten Fall würde Körperschaftsteuer auf Gelder erhoben die bilanziell Verbindlichkeiten sind – das würde die Deckung strukturell gefährden.

→ Frage 1: Ist der Vergütungsanteil (⅓ des Pools → Coin-Rücklage) als Betriebsausgabe oder Rückstellung absetzbar – so dass die Genossenschaft ihn nicht als Gewinn versteuert? → Frage 2: Wenn nein – wie wird sichergestellt dass trotz Körperschaftsteuer die Coin-Rücklage vollständig gedeckt bleibt? → Frage 3: Soli-Coins – sind sie beim Empfänger steuerpflichtiges Einkommen oder steuerfreie Sozialleistung?

6. Priorisierte Fragen für die Erstberatung

#	Priorität	Frage
1	Kritisch	Integrität der Coin-Rücklage: Ist der Vergütungsanteil als Verbindlichkeit steuerlich absetzbar?
2	Kritisch	Soli-Coins: Steuerpflichtiges Einkommen oder steuerfreie Sozialleistung?
3	Kritisch	Steuerliche Einordnung des BtB-Coins als Verrechnungseinheit. Bilanzierung der Coin-Rücklage.
4	Kritisch	Sachbezugsfreigrenze: Ab welchem internen Bezugsvolumen entsteht geldwerter Vorteil?
5	Kritisch	Abgrenzung zur Scheinselbstständigkeit: Dokumentation der Nicht-Weisungsgebundenheit.
6	Wichtig	USt-Behandlung interner Leistungen (Coin-Verrechnung unter Mitgliedern).
7	Wichtig	Buchhalterische Trennung der drei Pool-Anteile und Behandlung der gebundenen Coin-Rücklage.
8	Wichtig	Bürgergeld + externe Umsätze in den Pool: Reicht die Poolstruktur um persönliches Einkommen zu vermeiden?
9	Planend	Geeignete Rechtsform für internationale Expansion – SCE vs. nationale Strukturen.

Dieses Dokument ist keine Rechtsauskunft. Es dient der Vorbereitung einer Steuer- und Rechtsberatung.